Non intermissum apostolici officii — Pensio perpetua pro seminario Oleastrensi

GREGORIUS EPISCOPUS · 1833-09-30 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Non intermissum apostolici officii Nostri stu- dium et ratio postulat, ut seminariorum eccle- siasticorum quorumlibet statui et necessitatibus opportune consulatur, proptereaque si illa suf- ficientibus redditibus carere comperimus, ea properamus adhibere auxilia, quae conspicimus magis in Domino salubriter expedire.

Exhibita Nobis nuper pro” parte venerabilis fratris Nostri episcopi Oleastrensis petitio con- tinebat, quod in seminario puerorum ecclesia- stico Oleastrensi ob illius reddituum tenuitatem grammaticae inferioris scholae omnino deside- rantur, ad hoc ut adolescentes inibi ab idoneis praeceptoribus pietate et scientia praeditis, tum ad bonas artes severioresque disciplinas ,° tum in praemissis ad omnem -virtutem et religio- nem ab ineunte aetate optime informentur, quodque episcopus ipse, pro sui pastoralis offi- cii zelo, summopere desiderat tres praefatae grammaticae magistros in dicto seminario cum congrua mercedis assignatione adaugere, et ad huidsmodi effectum et non alias reservationi, constitutioni et assignationi infrascriptae pen- sionis annuae perpetuis futuris temporibus du- ratura, ad favorem dicti seminarii in manibus Nostris sponte et libere consentire paratus exi- stit et ex nunc etiam consentit.

Cum autem, sicut eadem petitio subiunge- bat, provida hac dispositione eorumdem ado-

lescentium culturae prospiceretur, Nos tam iu-

stis et urgentibus causis excitati atque “permoti dictique episcopi votis in praemissis opportune obsecundare .eidemque seminario © huiusmodi promptae stabilisque subventionis © auxilio pro- videre ac specialem gratiam facere volentes il- liusque oeconomum a quibusvis excommunica- tionis, suspensionis et interdicti aliisque eccle- siasticis sententiis, censuris et poenis, si quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum se- rie absolventes et’ absolutum fore censentes, eidem seminario pensionem annuam perpetuis futuris temporibus duraturam eamque liberam, immunem et exemptam sexaginta octo duca- torum auri de Camera et iuliorum decem mo- netae Romanae summam centumquinquaginta scutatorum monetae Sardiniae constituentem super omnibus et singulis mensae episcopalis Oleastrensis ad quem’, dum illa pro tempore vacat, nominatio fersonae idoneae Romano Pontifici pro tempore existenti facienda ad. ca- rissimum in Christo filium Nostrum Carolum Albertum Sardiniae regem illustrem ex indulto seu privilegio apostolico, cul non est- hactenus derogatum spectare et pertinere dignoscitur, et cui dictus episcopus in praesens praeest , fru- ctibus, redditibus et proventibus etiam si super illis alias pensiones annuae antiquae aliis per- sonis ecclesiasticis reservatae seu in eas ca- nonice translatae existant seu per Nos etiam hodie reserventur; quas omnes et singulas, si quae sint, praesentibus haberi volumus pro ex- pressis eidem seminario et pro eo illius oeco- nomo pro tempore existenti praefato vel eius procuratori legitimo per dictum episcopum , cuius ad hoc expressus accedit assensus, et suc- cessores suos dictae ecclesiae Oleastrensis prae- sules seu administratores’ pro tempore’ existen- tes’, annis.singulis in loco et terminis inter partes statutis seu statuendis, non tamen in terminis praesentium datam antecedentibus, et sic successive de anno in annum ac termino in terminium, nec alias, alioquin praesens reser- vatio nulla sit eo ipso integre persolvenda de praefato Caroli Alberti regis consensu aposto- lica auctoritate reservamus, constituimus et as- signamus.

“Decernentes episcopum praefatum illiusque successores ad integram solutionem dictae. pen- sionis praefato seminario faciendam iuxta re- servationis, constitutionis et assignationis prae- fatarum tenorem fore efficaciter obligatos ac volentes et eadem auctoritate statuentes, quod si quis episcopo et succéssoribus praefatis, qui in dictis terminis vel saltem infra triginta dies illorum singulos immediate sequentes pensio- nem praefatam per eum, tibi tunc debitam. non persolverit , cum -effectu lapsis diebus eisdem episcopo et successoribus praesulibus videlicet ingressus ecclesiae interdictus existat; admini-

stratores vero praefati sententiam excommuni- cationis incurrant, et donec eidem seminario , et pro eo oeconomo de 'pensione huiusmodi tunc debita integre satisfactum, aut alias cum dicto seminario et pro eo oeconomo super hoc amicabiliter concordatum fuerit, praeter quam in mortis articulo constitutus, interdictus vi- delicet interdicti relaxationem, excommunicatus vero praefatus ab huiusmodi excommunicationis sententia absolutionis beneficium nequeat obti- nere. Si vero per sex menses dictos triginta

dies immediate sequentes, interdictus videlicet

sub interdicto huiusmodi permanserit; excom- municatus vero praefatus sententiam ipsam animo, quod absit, sustinuerit indurato, ex tunc effluxis mensibus eisdem a, regimine et administratione dictae ecclesiae Oleastrensis per- petuo privatus existat eo ipso.

Decernentes quoque easdem praesentes etiam ex eO quod praesens reservatio extra consisto- rium Nostrum absque consilio venerabilium -fratram Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium facta extiterit, aut ex quocumque alio capite, praetextu vel causa etiam quan- tumvis iuridica et legitima, pia, privilegiata ac speciali nota digna ac de necessitate iuris vel facti omnino exprimenda , de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis Nostrae aut quocumque alio defectu notari, impugnari aut.adversus illas quodcumque iuris vel facti aut gratiae remedium impetrari un- quam posse, sed eas semper validas et efficaces existere suosque plenarios et integros effectus in omnibus et per omnia ac omnino quoad omnia proinde ac si pensio huiusmodi de con- sensu illius, qui illam ‘solvere debet reservata fuisset, sortiri et obtinere tibique plenissime suffragari-et ita ab omnibus censeri; sicque et non ‘alias per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, vice-legatos dictaeque Sedis Nuncios judicari et definiri debere, ac irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter spetieers at+ tentari.

Quocirca dilectis etiam filivis magistro Antonio Cioia in utraque signatufa- Nostra referendario ac duobus antiquioribus canonicis maioris ec- clesiae Oleastrensis, per apostolica scripta, man- damus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum per se vel alium seu alios faciant auctoritate Nostra pensionem praefatam tibi quoad vixeris vel procuratori, praefato iuxta reservationis, con- stitutionis et assignationis praefatarum ac de- creti Nostri huiusmodi continéhtiam et tenorem integre persolvi, et nihilominus quemlibet ex episcopo ‘et successoribus praesulibus seu ad- ministratoribus praefatis, quem interdicti et excommunicationis huiusmodi respective sen-

tentias incurrisse eis constiterit, quoties super hoc, pro parte tua, fuerint requisiti, tamdiu dominicis et aliis festivis diebus. in ecclesiis , dum maior populi multitudo ad divina con- venerit, interdictum et excommunicatum respe- ctive publicé nuncient et faciant ab aliis nun- ciari et excommunicatum ipsum ab omnibus arctius evitari, donéc seminario praefato et pro eo illius oeconomo praefato’ de pensione huius- modi tunc debita fuerit integre satisfactum,

ipseque interdictus videlicet interdicti relaxatio-

nem, excommunicatus vero praefatus ab huius- modi excommunicationis sententia absolutionis beneficium meruerit obtinere, contradictores per censuras ecclesiasticas appellatione postpo- sita compescendo.

Non obstanibus Lateranensis concilii novis- sime celebrati pensiones annuas super mensa- rum episcopalium fructibus, redditibus et pro- ventibus nisi ex cessionis aut alia probabili causa reservari prohibentis, cui pro hac vice tantum specialiter et expresse ad e‘fectum prae- missum harum quoque serie derogamus aliisque, constitutionibus apostolicis dictaeque ecclesiae Oleastrensis etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque indultis ac literis apostolicis quibusvis superio- ribus et personis in genere vel in specie, aut alias in contrarium praemissorum quomodoli- bet forsan concessis, confirmatis, approbatis et innovatis, ac quoad ecclesiam Oleastrensem Nostra et cancellariae apostolicae regula de praestando consensu in pensionibus. Quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum suffi- cienti derogatione de illis eorumque totis te- noribus specialis, specifica, expressa et indivi- dua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum tenores pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris latissime et plenissime, ac specialiter et expresse, nec non opportune et valide hac vice dumtaxat harum quoque serie derogamus, caeterisque contrariis quibus- cumque, cum clausulis opportunis. Aut si epi- scopo et successoribus praesulibus praefatis vel quibusvis aliis communiter aut divisim ab ea- dem sit Sede indultum, quod ad praestationem vel solutionem pensionis alicuius minime te- neantur, et ad id compelli aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et ex- pressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentjonem. Volumus autem quod si dictus crise | in eius vita et quamdiu dictam Oleastrensem ecclesiam obtinuerit pen- sionem praefatam vere, realiter et cum effe-

ctu non persolverit® praesens gratia nulla sit eo ipso.

Volumus etiam quod taxa praefatae ecclesiae Oleastrensis in libris camerae apostolicae ad praesens descripta- perpetuam reservationem di- ctae pensionis perpetuo. factam huiusmodi nul- latenus minuatur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae absolutionis , re- servationis, constitutionis, assignationis, decreti, statuti, mandati, derogationis et voluntatis in- fringere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maio- rem anno incarnationis dominicae millesimo octingentesimo trigesimo tertio pridie kalendas octobris, pontificatus Nostri anno tertio.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.